

「국립원예특작과학원 취업규칙」 일부개정(안)

1. 개정이유

- 가. 육아시간 확대 등을 통한 근로자의 가정 친화적 근무환경 조성
- 나. 「근로기준법」, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」, 「농촌진흥청 공무원근로자 관리에 관한 훈령」 등 관련 법령의 개정에 따른 내용을 취업규칙에 반영
- 다. 조직개편에 따른 부서 폐지·축소 시 기관 간 전보를 추가하여 공무원의 고용안정 노력
- 라. 농촌진흥청과 그 소속기관 직제 개편에 따른 직제 개편 사항 반영

2. 주요내용

가. 육아시간 확대

1) 육아기 근로시간 단축 대상 확대

- (당초) 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀
- (개정) 만 12세 이하 또는 초등학교 6학년 이하의 자녀

* 「남녀고용평등법」 제19조의2 일부개정 반영('25.2.23. 시행)

☞ (육아기 근로시간 단축) 근로자는 1년 이내 범위에서 주당 15~35시간 근로하고, 단축 근로로 차감된 임금은 고용노동부로부터 육아기 근로시간 단축 급여를 지원 받음

2) 육아시간 대상 및 기간 확대

- (당초) 만 5세 이하 자녀, 24개월 범위
- (개정) 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하 자녀, 36개월 범위

* 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 일부개정 반영('24.12.20. 시행)

☞ (육아시간) 근로자는 36개월의 범위에서 1일 2시간의 육아시간을 사용할 수 있음. 다만 일(日) 최소 근무시간은 4시간 이상이 되어야 함.

나. 특별휴가 확대

1) 경조사(본인 및 배우자의 형제·자매) 휴가 확대

- (당초) 1일 → (개정) 3일

* 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 일부개정 반영('24.12.20. 시행)

2) 배우자 출산휴가 확대

- (당초) 10일 → (개정) 20일

* 「남녀고용평등법」 제18조의2 일부개정 반영('25.2.23. 시행)

2) 자녀돌봄 휴가 확대

- (당초) 2일 → (개정) 자녀수+1일

* 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 일부개정 반영('24.12.20. 시행)

다. (본청·소속기관간 전보 신설) 조직개편으로 인해 해당 부서가 폐지되거나 축소된 경우 공무원의 고용안정을 위하여 기관 간 전보가 가능하도록 정함(신설)

라. (병가 주휴일 무급) 현재 적용되는 유급병가의 효과를 유지하면서 "병가 기간 중 주휴일은 무급으로 한다"라는 단서 조항을 추가하여 병가 사용 시 혼란을 해소하고 명확한 기준을 제시

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「근로기준법」, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」, 「농촌진흥청 공무원근로자 관리에 관한 훈령」, 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 등

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구 조문 대비표(별첨)

국립원예특작과학원 취업규칙 일부개정(안)

국립원예특작과학원 취업규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1호 중 "시설원예연구소, 남해출장소의 3개 소속기관"을 "시설원예연구소의 2개 소속기관"으로 하고, "인삼특작부와 연구센터(사과, 배, 감귤, 파속채소)를"을 "인삼특작부, 연구센터(사과, 배, 감귤, 파속채소)와 북부원예시험장을"로 하며, 제12호를 다음과 같이 신설한다.

12. "농촌진흥청과 소속기관"이라 함은 「농촌진흥청과 그 소속기관 직제」 제2조에서 규정하고 있는 소속기관을 말한다.

제5조의2에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 북부원예시험장은 북부원예시험장장에게 위임한다.

제8조제1항을 다음과 같이 한다.

① 채용권자는 근로자를 채용하는 경우에 지체없이 별지 제2호 서식의 표준근로계약서를 참조하여 근로계약을 체결하고, 근로계약서 2부를 서면(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 포함한다)으로 작성하여야 한다.

제13조제1항 중 "업무상의"를 "업무상"으로 하고, "부서"를 "부서(지역소재기관 포함)"로 하며, 같은 조 제2항을 다음과 같이 하고, 같은 조에 제3항 및 제4항을 각각 다음과 같이 신설한다.

② 채용권자는 조직개편으로 인해 해당 부서가 폐지되거나 축소된 경우, 공무원의 고용안정을 위하여 채용권자와의 협의를 거친 후 채용권자를 달리하는 농촌진흥청 또는 다른 소속기관으로 공무직을

전보할 수 있다.

③ 제2항에 따라 전보된 공무원의 전출입 전후의 근로관계는 계속된다. 다만, 전입 기관의 채용권자는 근무 장소 등 변경된 근로조건을 명시하여 근로계약을 다시 체결하여야 한다.

④ 전출 기관의 관리부서는 해당 공무원의 근로관계와 관련된 서류를 전입 기관에 송부하여야 한다.

제14조제2항 중 "5급상당 이상 공무원"을 "5급 또는 6급 상당(지역 소재기관 등) 이상의 팀장급 공무원"로 하고, 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

④ 확인자는 공무원의 요청이 있는 경우 해당 공무원의 근무실적 평가 결과(총점, 등급)를 공개하여야 한다.

제20조제1항 본문 중 "8세"를 "12세"로, "2학년"을 "6학년"으로 하고, 같은 조 제4항 후단 중 "3개월"을 "1개월"로 한다.

제20조의2 본문 중 "만 5세이하(생후 72개월 이전까지)"를 "만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하"로, "24개월"을 "36개월"로 한다.

제37조에 제8호부터 제10호까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

8. 올림픽, 전국체전 등 국가적인 행사에 참가할 때

9. 공무국외출장을 위하여 「검역법」 제5조제1항에 따른 검역 관리지역 또는 중점검역관리지역으로 가기 전에 같은 법에 따른 검역감염병의 예방접종을 할 때

10. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 제1급 감염병에 대하여 같은 법 제24조 또는 제25조에 따라 필수예방접종 또는 임시예방접종을 받거나 같은 법 제42조제2항제3호에 따라 감염 여부 검사를 받을 때

제40조제5항제3호를 다음과 같이 하고, 같은 항에 제4호 및 제5호를 각각 다음과 같이 신설한다.

3. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조 제1항에 따른 육아휴직으로 휴업한 기간(법정 육아휴직기간)
4. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조의2 제1항에 따른 육아기 근로시간 단축을 사용하여 단축된 근로시간
5. 「근로기준법」 제74조 제7항에 따른 임신기 근로시간 단축을 사용하여 단축된 근로시간

제43조제1항제3호 중 "10일"을 "20일"로 하고, 같은 항 제7호 중 "1일"을 "3일"로 하며, 같은 조 제2항을 다음과 같이 한다.

② 공무직은 다음 각 호의 사유로 자녀(미성년인 자녀 또는 「장애인복지법」 제2조 제2항에 따른 장애인인 자녀로 한정한다)를 돌보기 위한 자녀돌봄휴가를 신청할 수 있다. 자녀돌봄휴가는 유급으로 부여하며, 유급휴가 일수는 해당 직원의 자녀 수에 1을 더한 일수로 산정한다. 다만 장애인인 자녀가 있는 직원 또는 「한부모가족지원법」 제4조제1호의 모 또는 부에 해당하는 직원의 경우에는 본문에 따른 연간 유급휴가 일수에 1을 더한 일수까지 연간 유급휴가 일수로 한다.

1. 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교(이하 이 항에서 "어린이집등"이라 함)의 휴업·휴원·휴교, 그 밖에 이에 준하는 사유로 자녀를 돌봐야 하는 경우

2. 자녀가 다니는 어린이집등의 공식 행사 또는 교사와의 상담에 참여하는 경우

3. 자녀의 병원 진료에 동행하는 경우

4. 질병, 사고 등의 사유로 자녀를 돌봐야 하는 경우

제44조제1항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 병가 기간 중 「근로기준법」 제55조에 따른 주휴일은 무급으로 한다.

제46조제1항 본문 중 "90일(한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 120일)"을 "90일(미숙아를 임신한 경우에는 100일, 한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 120일)"로 한다.

제58조제3항을 다음과 같이 한다.

③ 월 중 신분 변동이 발생한 경우 기본급, 위험근무수당, 장기근무가산금 및 급식비(15일 미만 근무) 등 통상임금은 해당 월 기준으로 일할 계산하여 지급한다.

신·구 조문 대비표

현행	개정안
제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. "지역소재기관"이라 함은 완주 소재 본원과 소재지를 달리하는 기관으로 온난화대응농업연구소, 시설원예연구소, 남해출장소의 3개 소속기관과 하부조직 중 인삼특작부와 연구센터(사과, 배, 감귤, 파속채소)를 말한다. 2. ~ 11. (생략) <신설>	제2조(정의) ----- -----. 1. ----- ----- 시설원예연구소의 2개 소속기관 ----- ----- 인삼특작부, 연구센터(사과, 배, 감귤, 파속채소)와 북부원 예시시험장을 -----. 2. ~ 11. (현행과 같음) 12. “농촌진흥청과 소속기관”이라 함은 「농촌진흥청과 그 소속기관 직제」 제2조에서 규정하고 있는 소속기관을 말한다.
제5조의2(채용권의 위임) 채용권자는 채용권을 공무직은 관리부서장과 지역소재기관 운영지원팀(실)장, 기간제는 사용부서의 장에게 위임한다. <단서 신설>	제5조의2(채용권의 위임) ----- ----- ----- ----- 다만, 북부원 예시시험장은 북부원예시험장장에게 위임한다.
제8조(근로계약 등) ① 근로자로 채용이 확정된 자는 「별지 제2호 서식」의 표준근로계약서 및 서약서에 의한 근로계약을 체결한다.	제8조(근로계약 등) ① 채용권자는 근로자를 채용하는 경우에 지체없이 별지 제2호 서식의 표준근로계약서를 참조하여 근로계약을 체결하고, 근로계약서 2부를 서면(「전자문서 및 전자거래기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 포함한다)으로 작성하여야 한다.

제13조(전보) ① 채용권자는 업무상의 필요, 근로자의 고충해소 및 업무 능력 향상 등 기관운영을 위해 근로자를 부서 간에 전보할 수 있다.

② 채용권자는 경영상의 이유, 업무축소 등으로 직무가 없어지는 경우, 업무에 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 재배치·전보 등을 통하여 고용유지를 위한 노력을 하여야 한다.

<신 설>

<신 설>

제14조(근무실적 평가) ① (생략)

② 근무성적평가의 평정자는 5급 상당 이상 공무원으로 하고, 확인자는 부서장으로 한다.

③ (생략)

<신 설>

제13조(전보) ① ----- 업무상 -----

----- 부서(지역소재기관 포함) -----.

② 채용권자는 조직개편으로 인해 해당 부서가 폐지되거나 축소된 경우, 공무원의 고용안정을 위하여 채용권자와의 협의를 거친 후 채용권자를 달리하는 농촌진흥청 또는 다른 소속기관으로 공무직을 전보할 수 있다.

③ 제2항에 따라 전보된 공무원의 전출입 전후의 근로관계는 계속된다. 다만, 전입 기관의 채용권자는 근무 장소 등 변경된 근로조건을 명시하여 근로계약을 다시 체결하여야 한다.

④ 전출 기관의 관리부서는 해당 공무원의 근로관계와 관련된 서류를 전입 기관에 송부하여야 한다.

제14조(근무실적 평가) ① (현행과 같음)

② ----- 5급 또는 6급 상당(지역소재기관 등) 이상의 팀장급 공무원-----.

③ (현행과 같음)

④ 확인자는 공무원의 요청이 있는 경우 해당 공무원의 근무실적 평가 결과(총점, 등급)를 공개하여야 한다.

제20조(육아기 근로시간 단축) ① 채용권자는 근로자가 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다)를 양육하기 위하여 근로시간의 단축(이하 "육아기 근로시간 단축"이라 한다)을 「별지 제9호 서식」에 따라 신청하는 경우에는 이를 허용하여야 한다. 다만, 대체 인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업운영에 대한 지장을 초래하는 경우 등 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 시행령」으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

②·③ (생략)

④ 근로자는 육아기 근로시간 단축을 나누어 사용할 수 있다. 이 경우 나누어 사용하는 1회의 기간은 3개월 이상이 되어야 한다.

제20조의2(육아시간) 만 5세이하(생후 72개월 이전까지)의 자녀를 가진 근로자는 24개월의 범위에서 1일 2시간의 육아시간을 「국가공무원 복무·징계관련 예규」에 따라 받을 수 있다. 다만, 제20조 제1항 육아기 근로시간 단축 및 제46조 제5항의 임신부 보호와 중복하여 사용할 수 없다.

제20조(육아기 근로시간 단축) ① -----

----- 12세 -----

----- 6학년 -----

-----.

②·③ (현행과 같음)

④ -----

----- 1개월 -----

-----.

제20조의2(육아시간) 만 8세이하 또는 초

등학교 2학년 이하의 -----

-- 36개월-----

-----.

제37조(공가) 채용권자는 소속 근로자가
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경
우에는 이에 직접 필요한 시간이나 기
간을 공가로 승인하여야 한다.

1. ~ 7. (생략)

<신설>

<신설>

<신설>

제40조(연차유급휴가) ① ~ ④ (생략)

⑤ (생략)

1. ~ 2. (생략)

3. 육아휴직 기간(최초 1년)

<신설>

제37조(공가) -----

-----.

1. ~ 7. (현행과 같음)

8. 올림픽, 전국체전 등 국가적인 행사
에 참가할 때

9. 공무국외출장을 위하여 「검역법」
제5조제1항에 따른 검역관리지역 또는
중점검역관리지역으로 가기 전에 같은
법에 따른 검역감염병의 예방접종을
할 때

10. 「감염병의 예방 및 관리에 관한
법률」에 따른 제1급 감염병에 대하여
같은 법 제24조 또는 제25조에 따라 필
수예방접종 또는 임시예방접종을 받거
나 같은 법 제42조제2항제3호에 따라
감염 여부 검사를 받을 때

제40조(연차유급휴가) ① ~ ④

(현행과 같음)

⑤ (현행과 같음)

1. ~ 2. (현행과 같음)

3. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원
에 관한 법률」 제19조 제1항에 따른 육
아휴직으로 휴업한 기간(법정 육아휴
직기간)

4. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원
에 관한 법률」 제19조의2 제1항에 따

<신 설>

제43조(특별휴가) ① (생 략)

1. ~ 2. (생 략)

3. 배우자 출산 10일

4. ~ 6. (생 략)

7. 본인 및 배우자의 형제자매 사망 .
. 1일

8. (생 략)

② 근로자는 어린이집, 유치원, 초·중·고 이하의 자녀의 상담·행사 참석 등을 위하여 연간 2일의 휴가를 시간 단위로 사용할 수 있다. 이 때 대상이 되는 자녀가 둘 이상일 경우에는 연 1일(8시간)을 가산한다.

른 육아기 근로시간 단축을 사용하여 단축된 근로기간

5. 「근로기준법」 제74조 제7항에 따른 임신기 근로시간 단축을 사용하여 단축된 근로시간

제43조(특별휴가) ① (현행과 같음)

1. ~ 2. (현행과 같음)

3. 배우자 출산 20일

4. ~ 6. (현행과 같음)

7. 본인 및 배우자의 형제자매 사망 .
. 3일

8. (현행과 같음)

② 근로자는 다음 각 호의 사유로 자녀(미성년인 자녀 또는 「장애인복지법」 제2조 제2항에 따른 장애인인 자녀로 한정한다)를 돌보기 위한 자녀돌봄휴가를 신청할 수 있다. 자녀돌봄휴가는 유급으로 부여하며, 유급휴가 일수는 해당 직원의 자녀 수에 1을 더한 일수로 산정한다. 다만 장애인인 자녀가 있는 직원 또는 「한부모가족지원법」 제4조제1호의 모 또는 부에 해당하는 직원의 경우에는 본문에 따른 연간 유급휴가 일수에 1을 더한 일수까지 연간 유급휴가 일수로 한다.

1. 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및

- 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교
(이하 이 항에서 “어린이집등”이라 함)
의 휴업·휴원·휴교, 그 밖에 이에 준하
는 사유로 자녀를 돌봐야 하는 경우
2. 자녀가 다니는 어린이집등의 공식
행사 또는 교사와의 상담에 참여하는
경우
3. 자녀의 병원 진료에 동행하는 경우
4. 질병, 사고 등의 사유로 자녀를 돌보
야 하는 경우

제44조(병가) ① 근로자가 업무 외 부상,
질병 및 감염병 등에 의하여 직무 수행
이 어려울 경우 연간 60일의 범위내에
서 유급병가를 신청할 수 있다. <단서
신설>

제44조(병가) ① -----

-----, 다만,
병가 기간 중 「근로기준법」 제55조에
따른 주휴일은 무급으로 한다.

제46조(임산부의 보호) ① 임신 중의 여
성 근로자에게 출산 전과 출산 후를 통
하여 90일(한 번에 둘 이상의 자녀를 임
신한 경우에는 120일)의 출산전후휴가
를 준다. 이 경우 휴가기간의 배정은
출산 후에 45일(한번에 둘 이상 자녀를
임신한 경우에는 60일) 이상이 되어야
한다. 다만, 공무원이 「근로기준법시
행령」 제43조 제1항에 해당되는 경우
에는 법령의 범위내에서 출산 전 어느
때라도 휴가를 나누어 사용할 수 있다.

제46조(임산부의 보호) ① -----

---- 90일(미숙아를 임신한 경우에는 10
0일, 한 번에 둘 이상의 자녀를 임신한
경우에는 120일)의 -----
-----, -----

-----, -----

-----.

제58조(임금계산과 지급) ① ~ ②

(생 략)

③ 월중 신분변동 등의 경우 기본급, 장기근속수당 및 급식비(15일미만 근무)는 해당 월을 기준으로 일할 지급한다.

제58조(임금계산과 지급) ① ~ ②

(현행과 같음)

③ 월중 신분변동이 발생한 경우 기본급, 위험근무수당, 장기근무가산금, 급식비(15일미만 근무) 등 통상임금은 해당 월 기준으로 일할 계산하여 지급한다.